

1502277-24.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2183038/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 18910818 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 969/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502277-24.2021.8.26.0536 - Controle 2021/000461

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2183038/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 18910818 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 969/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2183038 - 04º D.P. SANTOS, 969/21/010 - 04º D.P. SANTOS, 2183038/2021 - 4º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANESSA APARECIDA AUGUSTO COELHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

VANESSA APARECIDA AUGUSTO COELHO e Anderson Vieira dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2021, por volta das 00 hora e 35 minutos, na Praça Iguatemi Martins, Vila Nova, em Santos, traziam com eles e guardavam 104 pinos de cocaína com peso aproximado de 120 gramas, 11 porções de erva Cannabis sativa L, conhecida por maconha, com peso aproximado de 55 gramas e 13 frascos contendo lança-perfume, drogas capazes de causar dependência física. Consta, também, na denúncia, que no mesmo dia, em seguida, na Rua Emílio Ribas, altura do numeral 37, em Santos, o denunciado Anderson Vieira dos Santos trazia com ele e guardava 11 pinos de cocaína com peso aproximado de 11,8 gramas, 5 porções de

erva Cannabis sativa L, conhecida por maconha, com peso aproximado de 5,8 gramas e 6 pedras de crack, com peso aproximado de 0,9 gramas, drogas capazes de causar dependência física.

Consta, ainda, na denúncia, que, em busca pessoal, os policiais localizaram a quantia de R\$ 64,30 em poder da ré Vanessa.

A acusada Vanessa foi presa em flagrante delito (fls. 01/02 e 21).

Os autos de constatação preliminar de substância entorpecente encontram-se encartados às fls. 08 e 13.

Os autos de exibição e apreensão das drogas e objetos apreendidos encontram-se acostadas às fls. 09/10 e 18.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes da acusada Vanessa encontram-se encartadas às fls. 39/40.

Por r. decisão exarada em sede de Plantão Judiciário, nos termos do provimento nº 2545/2020, a audiência de custódia foi dispensada, sendo a prisão em flagrante da acusada Vanessa convertida em prisão preventiva (fls. 58/63).

O mandado de prisão preventiva em desfavor da acusada Vanessa foi expedido às fls. 65/66, sendo devidamente cumprido às fls. 81/82.

O relatório final da autoridade policial veio aos autos às fls. 71/72.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar (fls. 83/84), sendo a acusada Vanessa pessoalmente notificada às fls. 149/150 e 151.

Os laudos periciais de exame químico-toxicológico encontram-se encartados às fls. 145/148 e 236/238, atestando resultado positivo para as substâncias cocaína, Tetrahidrocannabinol (THC) e cloreto de metileno/diclorometano.

A i. defesa da acusada Vanessa apresentou defesa preliminar às fls. 169/176, requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo o i. representante do M.P. se posicionado contrariamente aos pedidos, bem como requereu o desmembramento do feito em relação ao réu Anderson (fls. 181).

Por r. decisão exarada às fls. 184/186, a denúncia foi recebida em desfavor da acusada Vanessa, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu Anderson.

A acusada Vanessa foi devidamente citada às fls. 204/205.

Em audiência virtual realizada no dia 18 de novembro de 2021, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas três testemunhas comuns, sendo a ré Vanessa interrogada. Em deliberação, foi revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da ré, sendo concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 241/242 e 245).

O alvará de soltura em favor da acusada Vanessa foi expedido às fls. 243/244, sendo devidamente cumprido às fls. 257/259.

O i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada, entendendo ser cabível a aplicação do redutor legal previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 269/278).

A ilustre defesa do réu manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a absolvição da ré, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor legal previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 282/286).

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista que o processo foi desmembrado em relação ao acusado Anderson Vieira dos Santos, passo a sentenciar o feito apenas em relação a ré Vanessa Aparecida Augusto Coelho.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e 21, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelos autos de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 08 e 13, pelos autos

de exibição e apreensão das drogas apreendidas de fls. 09/10 e 18, pelo relatório final de fls. 71/72, bem como pelos laudos periciais de fls. 145/148 e 236/238, o qual atestaram resultados positivos para as substâncias cocaína, Tetrahydrocannabinol (THC) e cloreto de metileno/diclorometano.

Por sua vez, a autoria do delito restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogada em Juízo, a acusada negou a prática do delito, alegando que, no dia dos fatos, o acusado Anderson lhe informou que havia adquirido drogas para venderem; porém, afirma ter se recusado a vender as drogas. Havia acabado de chegar do médico no momento em que foi abordada pela polícia. Afirmou que Anderson, ao fugir da polícia, colocou as drogas em sua bolsa. Alega ser usuária de drogas e que nem mesmo sabe vender entorpecentes. Informou que residia com Anderson há dois meses, em uma cabana. Anderson estava do lado de fora da cabana no momento em que a polícia chegou, por isso conseguiu fugir. Finalmente, afirmou que não possui passagens criminais e faz uso de todo o tipo de drogas há mais de vinte anos, porém, não consegue aderir aos tratamentos.

No entanto, sua versão restou isolada diante da farta prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha comum José Luis Branco Júnior, policial militar, ouvido em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina próximo à Praça Iguatemi Martins, momento em que avistaram a ré conversando com um rapaz, possivelmente Anderson. Ao avistarem a polícia, o homem correu para a rua do meio e a acusada correu para a lateral da escola e sentou-se, tentando disfarçar.

Realizaram a abordagem e localizaram, na bolsa preta que ela trazia consigo, a quantia de R\$ 64,60. Localizaram uma sacola de mercado próxima à ré, que continha 104 pinos de cocaína, lança-perfume, doze porções de maconha, além de outra porção um pouco maior de maconha. Indagada, Vanessa afirmou que as drogas pertenciam ao seu marido e confirmou que o dinheiro que trazia consigo era oriundo do tráfico e somente administrava o dinheiro. Esclareceu que a sacola estava no local onde Vanessa sentou-se, para disfarçar, e confirmou ser proprietária da sacola. Afirmou, ainda, que Vanessa tinha nas mãos uma bolsinha onde estava o dinheiro.

Finalmente, afirmou que conhecia o casal, de vista, daquele mesmo local, e os mesmos não aparentavam estar sob efeito de álcool ou drogas.

O policial militar Felipe Machado Paes da Mota, testemunha comum ouvida em Juízo, narrou que, em patrulhamento, observaram Vanessa e seu marido Anderson, os quais, assim que visualizaram a presença da viatura, se dispersaram. Vanessa sentou-se perto da escola e decidiram aborda-la, tendo encontrado a quantia de R\$ 64,00 dentro de uma bolsinha. Ao redor dela, havia uma sacola de mercado, que, no momento da abordagem, a ré afirmou ser de sua propriedade. Relatou que, dentro da sacola localizaram a droga, tendo Vanessa afirmado que os entorpecentes pertenciam ao seu marido e ela apenas administrava o dinheiro do tráfico. Anderson foi localizado pela viatura de apoio. Na delegacia, Vanessa identificou Anderson, o qual negou a propriedade das drogas.

A testemunha comum Sergio Ramos Balbino Junior, policial militar ouvido em Juízo, corroborou o depoimento prestado por seus colegas de farda. Acrescentou, ainda, ter se dirigido ao local em apoio a uma equipe policial. Chegando no local dos fatos, soube que Anderson tinha se evadido. Logo em seguida, Anderson foi localizado na Rua Emílio Ribas, esquina com a Avenida Conselheiro Nébias. Ao avistar a viatura, tentou cobrir-se, na tentativa de não ser notado. Escondido em um colchão embaixo de onde Anderson se encontrava, localizaram onze porções de cocaína, cinco porções de maconha e seis pedras de crack. Relatou, ainda, que já havia sido informado acerca das características físicas de Anderson e, assim, avisou para a viatura que estava na delegacia. Finalmente, narrou que, ao chegarem à delegacia, Vanessa ficou nervosa e passou a ofender Anderson, pedindo que admitisse a propriedade das drogas, porém, Anderson não admitiu a propriedade das drogas.

Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois todos narraram minuciosamente a forma como se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Os depoimentos foram uníssonos, firmes e seguros, nada havendo que possa

desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade". (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.)

Ressalta-se que a i. defesa da acusada não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais militares ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudica-la.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, seu modo de acondicionamento, diante dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias em que ocorreu a prisão da acusada, bem como dos laudos periciais de exame químico-toxicológicos de fls. 145/148 e 236/238.

No delito de tráfico (artigo 33, "caput") e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Analisando a folha de antecedentes encartada às fls. 39/40, verifica-se que a acusada é primária e não ostenta maus antecedentes, de modo que não há nos autos qualquer fato indicativo de que a mesma esteja envolvida em atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Dessa forma, a acusada preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fazendo jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida Lei.

Assim sendo, seguramente comprovadas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra VANESSA APARECIDA AUGUSTO COELHO, a fim de condena-la como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em atenção aos critérios norteadores descritos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, bem como às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico ser a ré primária e sem antecedentes, razão pela qual fixo-lhe a pena-base em seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Nos termos do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, considerada a primariedade e a ausência de antecedentes da acusada, reduzo em 2/3 (dois terços) a pena ora aplicada, perfazendo o total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da hediondez do delito.

De acordo com a resolução 5/12 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana, ambas por igual prazo.

Em homenagem ao princípio constitucional da inocência, e diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, concedo a acusada o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA